

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 615/2538

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางดวงพร เสรีพาณิชย์การ

โจทก์

นายโต๊ะ จินเลียง กับพวก

จำเลย

นายโต๊ะ จินเลียง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 221

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ซึ่ง พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสั่งว่า พิเคราะห์แล้วข้อความที่ตัดสินไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดจึงไม่อนุญาตให้ ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งฎีกาว่า ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ฎีกาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา จำเลยที่ 1 เห็นว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์ พยานหรือพยานหลักฐานแสดงว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์มีเพียง พยานแวดล้อมและคำขัดท้อดของผู้ต้องหาด้วยกันซึ่งไม่อาจรับฟังเพื่อลงโทษจำเลย ที่ 1 ได้ และฎีกาข้อเท็จจริงของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดได้ พิจารณา พิพากษาต่อไป โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง และรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนา คำร้อง ระหว่างพิจารณา นางดวงพร เสรีพาณิชย์การผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วม เป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,357 ที่แก้ไขแล้วให้ลงโทษทุกกรรมเป็น กระหนความผิดรวม 12 กระหน ให้จำคุก กระหนละ 2 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระหนแล้ว

ให้จำคุก 20 ปี ตามมาตรา 91(2) กับให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงิน 5,250,000 บาท แก่ผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) ยกฟ้องจำเลยที่ 2 แต่ให้ชังไว้ ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 493,484,508,509) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 512)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือ พยานหลักฐานใดอันแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิด ตามฟ้องก็ดี โจทก์มีเพียงพยานแวดล้อมและคำขัดทอดของผู้ต้องหา ด้วยกันก็ดี ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และที่อ้างมาในคำร้องว่า เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดได้พิจารณาพิพากษา ก็ปรากฏว่า ผู้พิพากษาซึ่งได้พิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ฎีกาที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือ พยานหลักฐานใดอันแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิด ตามฟ้องก็ดี โจทก์มีเพียงพยานแวดล้อมและคำขัดทอดของผู้ต้องหา ด้วยกันก็ดี ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และที่อ้างมาในคำร้องว่า เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดได้พิจารณาพิพากษา ก็ปรากฏว่า ผู้พิพากษาซึ่งได้พิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ฎีกาที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุนันท์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ